

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2192/2532

บริษัทไฟฟ้าฟิลิปส์แห่งประเทศไทย
จำกัด

โจทก์

บริษัทเอดิสัน ออติโอดีพาร์ทเมนท์ จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 132, มาตรา 201

ทนายความโจทก์ได้รับแจ้งจากบุคคลซึ่ง มอบฉันทะให้นำคำร้องขอเลื่อนคดีไปยื่นต่อศาลว่าศาลอนุญาตให้เลื่อนคดีนัดสืบพยานจำเลยใหม่ เวลา 13.30 นาฬิกา เป็นเพียงการได้รับคำบอกเล่าจากตัวแทนโอกาสผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ง่าย แต่ทนายความโจทก์ได้ใช้ความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนโดยไปที่ศาลตรวจดูบัญชีนัดความที่ประกาศให้ประชาชนทราบก็ระบุว่าศาลนัดเวลา 13.30 นาฬิกา ตรงกันการที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีในวันนั้นตั้งแต่วเวลา 9.50 นาฬิกาอ้างว่าโจทก์จงใจขาดนัดพิจารณาเพราะตามรายงานกระบวนการพิจารณาระบุวันนัดสืบพยานจำเลยไว้เวลา 9 นาฬิกา จึงเป็นการสั่งโดยผิดพลาดในข้อที่มุ่งหมายให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความยุติธรรมโจทก์ขอให้เพิกถอนได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นทำการชี้สองสถานแล้วกำหนดให้จำเลยนำสืบก่อนในวันนัดสืบพยานจำเลยนัดแรก โจทก์มอบฉันทะให้เสมียนทนายความไปยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปนัดสืบพยานจำเลยใหม่ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๐ เวลา ๙ นาฬิกา ในวันนัดที่เลื่อนมาใหม่ดังกล่าว โจทก์ไม่มาศาลตามเวลานัดศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์ขาดนัดพิจารณา ให้จำหน่ายคดีโจทก์ออกจากสารบบความโจทก์ยื่นคำร้องว่าไม่ได้ตั้งใจขาดนัด ขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งที่ให้จำหน่ายคดีและขอให้พิจารณาคดีต่อไป ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งให้ยกคำร้องของโจทก์ให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนคำร้องของโจทก์แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว มีปัญหาว่าศาลจะเพิกถอนคำสั่งในกรณีที่สั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาให้จำหน่ายคดีได้หรือไม่โจทก์อ้างในคำร้องว่าทนายความโจทก์มอบฉันทะให้บุคคลอื่นนำคำร้องขอเลื่อนคดีไปยื่นต่อศาล แล้วบุคคลนั้นกลับมาแจ้งต่อทนายความโจทก์ว่า ศาลอนุญาตให้เลื่อนคดีไปสืบพยานจำเลยในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ถึงวันนัดเพื่อความแน่นอนเวลาเช้า ทนายความโจทก์ไปตรวจดูบัญชีนัดความที่ศาลอีกครั้งหนึ่งบัญชีนัดความของศาลระบุว่า คดีนี้ศาลนัดเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา เมื่อถึงเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ทนายความโจทก์ไปศาลปรากฏว่าศาลได้สั่งจำหน่ายคดีไปแล้วตั้งแต่เวลา ๙.๔๐ นาฬิกา อ้างว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาเพราะตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลระบุวันนัดสืบพยานจำเลยไว้เวลา ๙ นาฬิกา เห็นว่า ทนายความโจทก์เพียงแต่ได้รับคำ

บอกเล่าจากตัวแทน โอกาสผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ทนายความโจทก์ได้ใช้
ความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนโดยไปตรวจดูบัญชีนัดความของศาลที่ประกาศให้
ประชาชนทราบ ปรากฏว่าบัญชีนัดความของศาลก็ระบุว่าคดีนี้ศาลนัดเวลา ๑๓.๓๐
นาฬิกา ตรงกับเวลาที่ตัวแทนของทนายความโจทก์แจ้งไว้ดังนั้น ถ้าข้อเท็จจริงฟังได้
ดังโจทก์ฟ้อง โจทก์ก็ไม่ได้สนใจขาดนัดพิจารณาที่ศาลชั้นต้นสั่งว่าโจทก์ขาดนัด
พิจารณาและสั่งให้จำหน่ายคดีนั้นเป็นการสั่งโดยนัดผิดหลงในข้อที่มุ่งหมายให้การ
พิจารณาคดีเป็นไปด้วยความยุติธรรม โจทก์มีสิทธิขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้
ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีชอบแล้วศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกา
จำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ส่อง สุขะปุลณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลแพ่ง - นายระพีณ บุญสิทธิ์

ศาลอุทธรณ์ - นายวิฑูรย์ สุทธิประภา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ